



PUTUSAN
Nomor 229/Pid.B/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gazali Rahman Bin Usin
2. Tempat lahir : Aluh – Aluh
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 3 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tamban Makmur RT 05
Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas
Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Gazali Rahman Bin Usin ditangkap tanggal 29 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Huum “FEBRUASE, S.H., & REKAN” berkantor di Jalan A. Yani No. 84, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 229/Pen.Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 19 Desember 2024;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 229/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GAZALI RAHMAN Bin USIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **GAZALI RAHMAN Bin USIN** dari Dakwaan Kombinasi Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **GAZALI RAHMAN Bin USIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pembunuhan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Subsidi Penuntut Umum.;
4. Menjatuhkan kepada Terdakwa **GAZALI RAHMAN Bin USIN** pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di dalam Rutan;
5. Menetapkan masa tahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju koko lengan pendek warna putih yang terdapat bercak darah

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Kik



Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, dan hal itu dikarenakan Terdakwa merasa kesal dengan perkataan juga perbuatan Saksi Korban yang menyakiti hati Terdakwa, serta Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman dikarenakan antara Terdakwa dan Saksi Korban telah saling memaafkan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-101/Eoh.2/Kpuas/1124 tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa GAZALI RAHMAN BIN USIN pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di lokasi makam yang berada dibelakang rumah Saksi H. SUPIANI Bin MISTAR di Handil Kapuk RT. 06 Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Terdakwa sudah lama memendam amarah kepada saksi H. SUPIANI Bin MISTAR karena perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan dari saksi H. SUPIANI Bin MISTAR kepada Terdakwa, keluarga Terdakwa dan anak – anak Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang saat itu Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Tamban Makmur RT. 05 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke rumah ayah mertua Terdakwa yang bernama saksi H. SUPIANI Bin MISTAR di Handil Kapuk Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk membalas dendam sakit hati Terdakwa kepada saksi H. SUPIANI Bin MISTAR;

Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Terdakwa sudah membayangkan atau merencanakan akan melukai saksi H. SUPIANI Bin MISTAR dengan menggunakan sebilah parang dan mengarahkan sebilah parang tersebut ke arah leher saksi H. SUPIANI Bin MISTAR, sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di Desa Sei Teras Terdakwa terlebih dahulu memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa pergunakan di atas jembatan yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah saksi H. SUPIANI Bin MISTAR kemudian Terdakwa berjalan kaki sambil memegang sebilah parang ditangan kiri menuju rumah saksi H. SUPIANI Bin MISTAR, karena Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui jika saksi H. SUPIANI Bin MISTAR sedang menunggu makam istrinya yang baru beberapa hari meninggal dunia yang berada belakang rumah, sesampainya disamping saksi H. SUPIANI Bin MISTAR tersebut Terdakwa berhenti karena melihat saksi H. SUPIANI Bin MISTAR masih belum tidur dan orang yang berada di dalam rumah masih terdengar suaranya setelah menunggu beberapa menit dan suara-suara dari dalam rumah tidak terdengar lagi maka Terdakwa langsung mendekati secara perlahan-lahan ke tenda dimana saksi H. SUPIANI Bin MISTAR sedang menunggu makam tersebut, Sesampainya di dekat tenda tersebut Terdakwa melihat saksi H. SUPIANI Bin MISTAR dalam posisi sudah berbaring terlentang seperti orang sudah tertidur, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekati saksi H. SUPIANI Bin MISTAR dan Terdakwa langsung duduk berjongkong disamping kiri saksi H. SUPIANI Bin MISTAR kemudian tangan kanan Terdakwa menarik bagian dagu saksi H. SUPIANI Bin MISTAR lalu tangan kiri Terdakwa yang memegang sebilah parang yang Terdakwa letakkan ke leher saksi H. SUPIANI Bin MISTAR seperti orang mau menyembelih atau membunuh hewan namun tiba – tiba saksi H. SUPIANI Bin MISTAR terbangun dan saksi H. SUPIANI Bin MISTAR berhasil menahan sebilah parang yang Terdakwa gunakan tersebut menggunakan kedua tangan saksi H. SUPIANI Bin MISTAR sambil berteriak “tolong tolong tolong ZALI mau membunuhku” karena merasa panik Terdakwa langsung kabur menyelamatkan diri dan tidak tahu lagi bagaimana keadaan saksi H. SUPIANI Bin MISTAR pada waktu itu, Kemudian tidak lama setelah itu anak menantu saksi H. SUPIANI Bin MISTAR yang bernama Saksi SYARWANI

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Kik



Bin ZAKARIA dan anak- anak saksi H. SUPIANI Bin MISTAR yang lainnya langsung datang menghampiri saksi H. SUPIANI Bin MISTAR dibagian luar dapur rumah saksi H. SUPIANI Bin MISTAR tersebut dan setelah itu membawa saksi H. SUPIANI Bin MISTAR masuk kedalam dapur dan melarikan saksi H. SUPIANI Bin MISTAR ke RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Kapuas;

Bahwa akibat Terdakwa menggorok leher saksi H. SUPIANI Bin MISTAR, saksi H. SUPIANI Bin MISTAR merasa nyeri pada bagian leher sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 815/76/RSUD-KPS/IX/2024 tanggal 03 Oktober 2024 atas nama korban H. SUPIANI yang ditandan-tangani oleh dr. Edwin Bima Putra Lius selaku dokter pemeriksa pada RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Kapuas dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN LUAR

Pemeriksaan Luar:

1. Korban datang ke Ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas pada hari Minggu tanggal dua puluh sembilan September tahun dua ribu dua puluh empat sekitar jam tiga lewat tiga puluh empat menit subuh hari. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, diantar oleh keluarga.
2. Dari luar, korban berjenis kelamin laki-laki, tidak mengenakan baju kemeja berwarna hitam bermotif bunga dan daun, serta sarung kain berwarna abu-abu bermotif kotak-kotak.
3. Korban datang dalam kondisi baik. Tidak ada keluhan sesak nafas ataupun perdarahan aktif.
4. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - 4.1. Kepala:
 - a. Dahi: Bentuk simetris. Tidak terdapat kelainan pada dahi.
 - b. Mata: Selaput bening mata berwarna putih jernih, teleng mata bulat berwarna hitam jernih dengan garis tengah tiga millimeter. Tirai mata berwarna hitam jernih. Tajam penglihatan normal. Tidak terdapat kelainan pada kedua mata.
 - c. Hidung: Bentuk simetris. Tidak ada pengeluaran darah dari lubang hidung kiri maupun kanan. Tidak terdapat kelainan pada hidung.
 - d. Telinga: Daun telinga kanan dan kiri berbentuk oval. Kedua lubang telinga tidak mengeluarkan darah. Tidak terdapat kelainan pada telinga.



- e. DagU: Bentuk simetris. Tidak terdapat kelainan pada dagu.
- f. Mulut: Bentuk simetris. Tidak terdapat kelainan pada mulut.

4.2. Leher:

- a. Bentuk leher simetris.
- b. Tidak terdapat bekas jeratan pada leher.
- c. Terdapat beberapa luka pada daerah leher yang akan dijelaskan secara rinci pada bagian "Luka - Luka" dibawah ini.

4.3. Dada:

- a. Bentuk dada simetris.
- b. Tidak terdapat kelainan pada daerah dada.

4.4. Perut:

- a. Perut tidak membesar. Tidak ada keluhan nyeri perut.
- b. Tidak terdapat kelainan pada daerah perut.

4.5. Kedua Tangan dan Kaki:

- a. Kedua Tangan dan Kaki dapat digerakan secara normal.
- b. Terdapat beberapa luka pada daerah tangan yang akan dijelaskan secara rinci pada bagian "Luka-Luka" dibawah ini.

4.6. Luka - luka:

- a. Pada daerah leher depan, tepat di bawah garis tengah tubuh dan empat sentimeter dibawah dagu, tampak luka robek berukuran delapan kali tiga sentimeter dengan kedalaman kurang lebih dua sentimeter. Tampak tenggorokan yang masih utuh diselimuti oleh otot leher. Tidak didapatkan bunyi derik tulang ataupun perdarahan aktif pada daerah tersebut.
- b. Pada daerah lengan atas tangan kanan, tujuh sentimeter tepat dibawah bahu kanan, tampak luka robek berukuran tujuh kali satu sentimeter dengan kedalaman kurang lebih nol koma lima sentimeter. Tidak didapatkan bunyi derik tulang pada daerah tersebut.
- c. Pada daerah ibu jari telapak tangan kiri, empat sentimeter dibawah pangkal ibu jari tangan kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter. Tidak diketahui berapa sentimeter kedalaman dan lebar luka tersebut karena sudah dalam keadaan terjahit. Tidak didapatkan bunyi derik tulang pada daerah tersebut.
- d. Pada daerah ibu jari telapak tangan kiri, dua sentimeter dibawah pangkal ibu jari tangan kiri, tampak luka robek berukuran panjang satu sentimeter. Tidak diketahui berapa sentimeter kedalaman dan



lebar luka tersebut karena sudah dalam keadaan terjahit. Tidak didapatkan bunyi derik tulang pada daerah tersebut.

e. Pada daerah ibu jari telapak tangan kanan, empat sentimeter dibawah pangkal ibu jari tangan kanan, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter. Tidak diketahui berapa sentimeter kedalaman dan lebar luka tersebut karena sudah dalam keadaan terjahit. Tidak didapatkan bunyi derik tulang pada daerah tersebut.

f. Pada daerah jari telunjuk telapak tangan kanan, empat sentimeter dibawah pangkal jari telunjuk tangan kanan, tampak luka robek berukuran panjang satu sentimeter. Tidak diketahui berapa sentimeter kedalaman dan lebar luka tersebut karena sudah dalam keadaan terjahit. Tidak didapatkan bunyi derik tulang pada daerah tersebut.

5. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang apapun pada korban.
6. Pada korban dilakukan pemberian obat injeksi dan obat salep. pemberian vaksin anti tetanus, pembersihan luka serta penjahitan pada luka robek sebagai pertolongan di ruang Instalasi Gawat Darurat.
7. Korban lalu di pulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN

1. Telah diperiksa seorang laki - laki, berusia enam puluh sembilan tahun;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka robek di daerah: leher depan, lengan atas tangan kanan, ibu jari telapak tangan kiri, ibu jari telapak tangan kanan, dan jari telunjuk telapak tangan kanan.
 - b. Kondisi korban yang masih baik. Tidak ada keluhan sesak nafas ataupun perdarahan aktif.
3. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam.
4. Luka - luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa GAZALI RAHMAN BIN USIN pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di di lokasi makam yang berada dibelakang rumah Saksi H. SUPIANI Bin MISTAR di Handil Kapuk RT. 06 Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan itu, bukan semata -mata karena kehendaknya sendiri dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Tamban Makmur RT. 05 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah setelah itu berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke rumah ayah mertua Terdakwa yang bernama saksi H. SUPIANI Bin MISTAR di Handil Kapuk Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk membalas dendam sakit hati Terdakwa kepada saksi H. SUPIANI Bin MISTAR, kemudian sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di Desa Sei Teras Terdakwa terlebih dahulu memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa pergunakan di atas jembatan yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah saksi H. SUPIANI Bin MISTAR kemudian Terdakwa berjalan kaki sambil memegang sebilah parang ditangan kiri menuju rumah saksi H. SUPIANI Bin MISTAR, karena Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui jika saksi H. SUPIANI Bin MISTAR sedang menunggu makam istrinya yang baru beberapa hari meninggal dunia yang berada belakang rumah, sesampainya disamping saksi H. SUPIANI Bin MISTAR tersebut Terdakwa berhenti karena melihat saksi H. SUPIANI Bin MISTAR masih belum tidur dan orang yang berada di dalam rumah masih terdengar suaranya setelah menunggu beberapa menit dan suara – suara dari dalam rumah tidak terdengar lagi maka Terdakwa langsung mendekati secara perlahan – lahan ke tenda dimana saksi H. SUPIANI Bin MISTAR sedang menunggu makam tersebut sesampainya di dekat tenda tersebut Terdakwa melihat saksi H. SUPIANI Bin MISTAR dalam posisi sudah berbaring terlentang seperti orang sudah tertidur, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekatinya dan Terdakwa langsung duduk berjongkong disamping kiri saksi H. SUPIANI Bin MISTAR kemudian tangan kanan Terdakwa menarik bagian

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagu ayah mertua Terdakwa lalu tangan kiri Terdakwa yang memegang sebilah parang Terdakwa letakkan ke leher saksi H. SUPIANI Bin MISTAR seperti orang mau menyembelih atau membunuh hewan namun tiba – tiba saksi H. SUPIANI Bin MISTAR terbangun dan saksi H. SUPIANI Bin MISTAR berhasil menahan sebilah parang yang Terdakwa gunakan tersebut menggunakan kedua tangan saksi H. SUPIANI Bin MISTAR sambil berteriak “tolong tolong tolong ZALI mau membunuhku” karena merasa panik Terdakwa langsung kabur menyelamatkan diri dan tidak tahu lagi bagaimana keadaan saksi H. SUPIANI Bin MISTAR pada waktu itu, Kemudian tidak lama setelah itu anak menantu saksi H. SUPIANI Bin MISTAR yang bernama Saksi SYARWANI Bin ZAKARIA dan anak-anak saksi H. SUPIANI Bin MISTAR yang lainnya langsung datang menghampiri saksi H. SUPIANI Bin MISTAR dibagian luar dapur rumah saksi H. SUPIANI Bin MISTAR tersebut dan setelah itu membawa saksi H. SUPIANI Bin MISTAR masuk kedalam dapur dan melarikan saksi H. SUPIANI Bin MISTAR ke RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Kapuas;

Bahwa akibat Terdakwa menggorok leher saksi H. SUPIANI Bin MISTAR, saksi H. SUPIANI Bin MISTAR merasa nyeri pada bagian leher sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 815/76/RSUD-KPS/IX/2024 tanggal 03 Oktober 2024 atas nama korban H. SUPIANI yang ditandan-tangani oleh dr. Edwin Bima Putra Lius selaku dokter pemeriksa pada RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Kapuas dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN LUAR

Pemeriksaan Luar:

1. Korban datang ke Ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas pada hari Minggu tanggal dua puluh sembilan September tahun dua ribu dua puluh empat sekitar jam tiga lewat tiga puluh empat menit subuh hari. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, diantar oleh keluarga.
2. Dari luar, korban berjenis kelamin laki-laki, tidak mengenakan baju kemeja berwarna hitam bermotif bunga dan daun, serta sarung kain berwarna abu-abu bermotif kotak-kotak.
3. Korban datang dalam kondisi baik. Tidak ada keluhan sesak nafas ataupun perdarahan aktif.
4. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - 4.1. Kepala:
 - a. Dahi: Bentuk simetris. Tidak terdapat kelainan pada dahi.



b. Mata: Selaput bening mata berwarna putih jernih, teleng mata bulat berwarna hitam jernih dengan garis tengah tiga millimeter. Tirai mata berwarna hitam jernih. Tajam penglihatan normal. Tidak terdapat kelainan pada kedua mata.

c. Hidung: Bentuk simetris. Tidak ada pengeluaran darah dari lubang hidung kiri maupun kanan. Tidak terdapat kelainan pada hidung.

d. Telinga: Daun telinga kanan dan kiri berbentuk oval. Kedua lubang telinga tidak mengeluarkan darah. Tidak terdapat kelainan pada telinga.

e. Daguk: Bentuk simetris. Tidak terdapat kelainan pada dagu.

f. Mulut: Bentuk simetris. Tidak terdapat kelainan pada mulut.

4.2. Leher:

a. Bentuk leher simetris.

b. Tidak terdapat bekas jeratan pada leher.

c. Terdapat beberapa luka pada daerah leher yang akan dijelaskan secara rinci pada bagian "Luka - Luka" dibawah ini.

4.3. Dada:

a. Bentuk dada simetris.

b. Tidak terdapat kelainan pada daerah dada.

4.4. Perut:

a. Perut tidak membesar. Tidak ada keluhan nyeri perut.

b. Tidak terdapat kelainan pada daerah perut.

4.5. Kedua Tangan dan Kaki:

a. Kedua Tangan dan Kaki dapat digerakan secara normal.

b. Terdapat beberapa luka pada daerah tangan yang akan dijelaskan secara rinci pada bagian "Luka-Luka" dibawah ini.

4.6. Luka - luka:

a. Pada daerah leher depan, tepat di bawah garis tengah tubuh dan empat sentimeter dibawah dagu, tampak luka robek berukuran delapan kali tiga sentimeter dengan kedalaman kurang lebih dua sentimeter. Tampak tenggorokan yang masih utuh diselimuti oleh otot leher. Tidak didapatkan bunyi derik tulang ataupun perdarahan aktif pada daerah tersebut.

b. Pada daerah lengan atas tangan kanan, tujuh sentimeter tepat dibawah bahu kanan, tampak luka robek berukuran tujuh kali satu sentimeter dengan kedalaman kurang lebih nol koma lima



sentimeter. Tidak didapatkan bunyi derik tulang pada daerah tersebut.

c. Pada daerah ibu jari telapak tangan kiri, empat sentimeter dibawah pangkal ibu jari tangan kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter. Tidak diketahui berapa sentimeter kedalaman dan lebar luka tersebut karena sudah dalam keadaan terjahit. Tidak didapatkan bunyi derik tulang pada daerah tersebut.

d. Pada daerah ibu jari telapak tangan kiri, dua sentimeter dibawah pangkal ibu jari tangan kiri, tampak luka robek berukuran panjang satu sentimeter. Tidak diketahui berapa sentimeter kedalaman dan lebar luka tersebut karena sudah dalam keadaan terjahit. Tidak didapatkan bunyi derik tulang pada daerah tersebut.

e. Pada daerah ibu jari telapak tangan kanan, empat sentimeter dibawah pangkal ibu jari tangan kanan, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter. Tidak diketahui berapa sentimeter kedalaman dan lebar luka tersebut karena sudah dalam keadaan terjahit. Tidak didapatkan bunyi derik tulang pada daerah tersebut.

f. Pada daerah jari telunjuk telapak tangan kanan, empat sentimeter dibawah pangkal jari telunjuk tangan kanan, tampak luka robek berukuran panjang satu sentimeter. Tidak diketahui berapa sentimeter kedalaman dan lebar luka tersebut karena sudah dalam keadaan terjahit. Tidak didapatkan bunyi derik tulang pada daerah tersebut.

5. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang apapun pada korban.
6. Pada korban dilakukan pemberian obat injeksi dan obat salep. pemberian vaksin anti tetanus, pembersihan luka serta penjahitan pada luka robek sebagai pertolongan di ruang Instalasi Gawat Darurat.
7. Korban lalu di pulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN

1. Telah diperiksa seorang laki - laki, berusia enam puluh sembilan tahun;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka robek di daerah: leher depan, lengan atas tangan kanan, ibu jari telapak tangan kiri, ibu jari telapak tangan kanan, dan jari telunjuk telapak tangan kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kondisi korban yang masih baik. Tidak ada keluhan sesak nafas ataupun perdarahan aktif.
3. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam.
4. Luka - luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa GAZALI RAHMAN BIN USIN pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di lokasi makam yang berada dibelakang rumah Saksi H. SUPIANI Bin MISTAR di Handil Kapuk RT. 06 Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka- luka berat. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Tamban Makmur RT. 05 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah setelah itu berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke rumah ayah mertua Terdakwa yang bernama saksi H. SUPIANI Bin MISTAR di Handil Kapuk Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk memberi efek jera kepada saksi H. SUPIANI Bin MISTAR karena dendam serta sakit hati Terdakwa kepada saksi H. SUPIANI Bin MISTAR, kemudian sekira pukul 23.00 WIB sesampainya di Desa Sei Teras Terdakwa terlebih dahulu memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa pergunakan di atas jembatan yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah saksi H. SUPIANI Bin MISTAR kemudian Terdakwa berjalan kaki sambil memegang sebilah parang ditangan kiri menuju rumah saksi H. SUPIANI Bin MISTAR, karena Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui jika saksi H. SUPIANI Bin MISTAR sedang menunggu makam istrinya yang baru beberapa hari meninggal

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Kik



dunia yang berada belakang rumah, sesampainya disamping saksi H. SUPIANI Bin MISTAR tersebut Terdakwa berhenti karena melihat saksi H. SUPIANI Bin MISTAR masih belum tidur dan orang yang berada di dalam rumah masih terdengar suaranya setelah menunggu beberapa menit dan suara-suara dari dalam rumah tidak terdengar lagi maka Terdakwa langsung mendekati secara perlahan-lahan ke tenda dimana saksi H. SUPIANI Bin MISTAR sedang menunggu makam tersebut sesampainya di dekat tenda tersebut Terdakwa melihat ayah mertua Terdakwa dalam posisi sudah berbaring terlentang seperti orang sudah tertidur, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mendekatinya dan Terdakwa langsung duduk berjongkong disamping kiri saksi H. SUPIANI Bin MISTAR kemudian tangan kanan Terdakwa menarik bagian dagu ayah mertua Terdakwa lalu tangan kiri Terdakwa yang memegang sebilah parang Terdakwa letakkan ke leher saksi H. SUPIANI Bin MISTAR namun tiba-tiba saksi H. SUPIANI Bin MISTAR terbangun dan saksi H. SUPIANI Bin MISTAR berhasil menahan sebilah parang yang Terdakwa gunakan tersebut menggunakan kedua tangan saksi H. SUPIANI Bin MISTAR karena merasa panik Terdakwa langsung kabur menyelamatkan diri dan tidak tahu lagi bagaimana keadaan saksi H. SUPIANI Bin MISTAR pada waktu itu, Kemudian tidak lama setelah itu anak menantu saksi H. SUPIANI Bin MISTAR yang bernama Saksi SYARWANI Bin ZAKARIA dan anak-anak saksi H. SUPIANI Bin MISTAR yang lainnya langsung datang menghampiri saksi H. SUPIANI Bin MISTAR dibagian luar dapur rumah saksi H. SUPIANI Bin MISTAR tersebut dan setelah itu membawa saksi H. SUPIANI Bin MISTAR masuk kedalam dapur dan melarikan saksi H. SUPIANI Bin MISTAR ke RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Kapuas;

Bahwa akibat Terdakwa menggorok leher saksi H. SUPIANI Bin MISTAR, saksi H. SUPIANI Bin MISTAR merasa nyeri pada bagian leher sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 815/76/RSUD-KPS/IX/2024 tanggal 03 Oktober 2024 atas nama korban H. SUPIANI yang ditandan-tangani oleh dr. Edwin Bima Putra Lius selaku dokter pemeriksa pada RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Kapuas dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN LUAR

Pemeriksaan Luar:

1. Korban datang ke Ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas pada hari Minggu tanggal dua puluh sembilan September tahun dua ribu dua puluh empat sekitar jam tiga lewat tiga puluh empat menit subuh hari. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, diantar oleh keluarga.



2. Dari luar, korban berjenis kelamin laki-laki, tidak mengenakan baju kemeja berwarna hitam bermotif bunga dan daun, serta sarung kain berwarna abu-abu bermotif kotak-kotak.

3. Korban datang dalam kondisi baik. Tidak ada keluhan sesak nafas ataupun perdarahan aktif.

4. Pada pemeriksaan ditemukan:

4.1. Kepala:

- a. Dahi: Bentuk simetris. Tidak terdapat kelainan pada dahi.
- b. Mata: Selaput bening mata berwarna putih jernih, teleng mata bulat berwarna hitam jernih dengan garis tengah tiga millimeter. Tirai mata berwarna hitam jernih. Tajam penglihatan normal. Tidak terdapat kelainan pada kedua mata.
- c. Hidung: Bentuk simetris. Tidak ada pengeluaran darah dari lubang hidung kiri maupun kanan. Tidak terdapat kelainan pada hidung.
- d. Telinga: Daun telinga kanan dan kiri berbentuk oval. Kedua lubang telinga tidak mengeluarkan darah. Tidak terdapat kelainan pada telinga.
- e. Dagur: Bentuk simetris. Tidak terdapat kelainan pada dagu.
- f. Mulut: Bentuk simetris. Tidak terdapat kelainan pada mulut.

4.2. Leher:

- a. Bentuk leher simetris.
- b. Tidak terdapat bekas jeratan pada leher.
- c. Terdapat beberapa luka pada daerah leher yang akan dijelaskan secara rinci pada bagian "Luka - Luka" dibawah ini.

4.3. Dada:

- a. Bentuk dada simetris.
- b. Tidak terdapat kelainan pada daerah dada.

4.4. Perut:

- a. Perut tidak membesar. Tidak ada keluhan nyeri perut.
- b. Tidak terdapat kelainan pada daerah perut.

4.5. Kedua Tangan dan Kaki:

- a. Kedua Tangan dan Kaki dapat digerakan secara normal.
- b. Terdapat beberapa luka pada daerah tangan yang akan dijelaskan secara rinci pada bagian "Luka-Luka" dibawah ini.

4.6. Luka - luka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada daerah leher depan, tepat di bawah garis tengah tubuh dan empat sentimeter dibawah dagu, tampak luka robek berukuran delapan kali tiga sentimeter dengan kedalaman kurang lebih dua sentimeter. Tampak tenggorokan yang masih utuh diselimuti oleh otot leher. Tidak didapatkan bunyi derik tulang ataupun perdarahan aktif pada daerah tersebut.
 - b. Pada daerah lengan atas tangan kanan, tujuh sentimeter tepat dibawah bahu kanan, tampak luka robek berukuran tujuh kali satu sentimeter dengan kedalaman kurang lebih nol koma lima sentimeter. Tidak didapatkan bunyi derik tulang pada daerah tersebut.
 - c. Pada daerah ibu jari telapak tangan kiri, empat sentimeter dibawah pangkal ibu jari tangan kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter. Tidak diketahui berapa sentimeter kedalaman dan lebar luka tersebut karena sudah dalam keadaan terjahit. Tidak didapatkan bunyi derik tulang pada daerah tersebut.
 - d. Pada daerah ibu jari telapak tangan kiri, dua sentimeter dibawah pangkal ibu jari tangan kiri, tampak luka robek berukuran panjang satu sentimeter. Tidak diketahui berapa sentimeter kedalaman dan lebar luka tersebut karena sudah dalam keadaan terjahit. Tidak didapatkan bunyi derik tulang pada daerah tersebut.
 - e. Pada daerah ibu jari telapak tangan kanan, empat sentimeter dibawah pangkal ibu jari tangan kanan, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter. Tidak diketahui berapa sentimeter kedalaman dan lebar luka tersebut karena sudah dalam keadaan terjahit. Tidak didapatkan bunyi derik tulang pada daerah tersebut.
 - f. Pada daerah jari telunjuk telapak tangan kanan, empat sentimeter dibawah pangkal jari telunjuk tangan kanan, tampak luka robek berukuran panjang satu sentimeter. Tidak diketahui berapa sentimeter kedalaman dan lebar luka tersebut karena sudah dalam keadaan terjahit. Tidak didapatkan bunyi derik tulang pada daerah tersebut.
5. Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang apapun pada korban.
 6. Pada korban dilakukan pemberian obat injeksi dan obat salep. pemberian vaksin anti tetanus, pembersihan luka serta penjahitan pada luka robek sebagai pertolongan di ruang Instalasi Gawat Darurat.

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Korban lalu dipulangkan dalam keadaan baik.

KESIMPULAN

1. Telah diperiksa seorang laki - laki, berusia enam puluh sembilan tahun;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Luka robek di daerah: leher depan, lengan atas tangan kanan, ibu jari telapak tangan kiri, ibu jari telapak tangan kanan, dan jari telunjuk telapak tangan kanan.
 - b. Kondisi korban yang masih baik. Tidak ada keluhan sesak nafas ataupun perdarahan aktif.
3. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam.
4. Luka - luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **H. Supiani Bin Mistar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa mau memotong leher Saksi pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB di lokasi makam istri saya yang berada dibelakang rumah saya di Handil Kapuk RT. 06 Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa adalah menantu Saksi;
 - Bahwa anak Saksi ada 5 (lima) orang;
 - Bahwa sebelumnya Saksi ada permasalahan dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa bersama istrinya mau menjual tanah Saksi karena tanah tersebut masih ada hak ibu dari istri Terdakwa (anak kandung Saksi);
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melukai Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang melihat langsung saat Terdakwa melukai Saksi, namun Saksi melihat sendiri saat Terdakwa melukai Saksi;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi saat Saksi terbaring di samping makan istri Saksi yang baru meninggal;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa akibat dilukai Terdakwa, Saksi mengalami luka sayatan di bagian leher dan bagian bahu sebelah kanan, pergelangan tangan kiri, jari telunjuk dan jempol tangan kanan serta jempol tangan kiri Saksi ;
- Bahwa akibat luka tersebut, Saksi dibawa ke Puskesmas Kapuas Kuala untuk menjahit luka-luka yang di tangan setelah itu Saksi dibawa ke RSUD Kapuas untuk menjahit luka yang dileher;
- Bahwa luka di leher saksi mendapat 13 jahitan;
- Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah Sakit, karena Saksi tidak punya uang;
- Bahwa sampai sekarang, luka di bagian leher masih terasa sakit;
- Bahwa cerita awalnya Saksi dilukai Terdakwa yaitu, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi berada di tenda terbuka di samping makam istri Saksi yang berada di belakang rumah Saksi karena pada waktu itu istri Saksi baru lima hari meninggal dunia sehingga Saksi bermaksud menjaga, tidur dan berdo'a di samping makam istri Saksi, beberapa waktu kemudian Saksi mulai merasa mengantuk dan langsung berbaring dalam posisi menyamping sambil memejamkan mata namun tidak lama kemudian saksi terkejut karena merasa ada tangan yang menarik bagian dagu Saksi dan merasakan sakit pada leher sehingga Saksi langsung terbangun dan membalikkan badan menjadi posisi telentang namun tetap sambil berbaring, ternyata sudah ada Terdakwa dengan posisi duduk berjongkok sambil memegang sebilah parang yang diletakkan pada bagian leher Saksi, spontan Saksi langsung menangkap parang tersebut dengan kedua tangan Saksi sehingga terjadilah tarik-menarik parang antara Saksi dengan Terdakwa, sambil Saksi berteriak "tolong tolong tolong, Zali mau membunuhku", setelah Saksi berhasil merebut sebilah parang tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung kabur melarikan diri, selanjutnya dalam keadaan masih setengah sadar Saksi masuk ke rumah Saksi sambil membawa

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



parang Terdakwa, ternyata Saksi Syarwani yaitu menantu Saksi dan anak-anak Saksi yang lain menghampiri Saksi dan saat itu Saksi baru sadar baju Saksi berlumuran darah dan bagian leher serta tangan terasa nyeri, selanjutnya Saksi merasa pusing dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi, setelah sadar Saksi sudah berada di Puskesmas;

- Bahwa biaya jahit di puskesmas tidak ada, namun biaya jahit luka Saksi di RSUD Kapuas sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan sampai sekarang Saksi masih minum obat;
- Bahwa obat Saksi ditanggung BPJS;
- Bahwa akibat luka itu, Saksi mengalami kesulitan beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih merasakan sakit di bagian leher;
- Bahwa Saksi memang sudah tidak bekerja, dan sehari-hari Saksi diberi uang oleh anak dan menantu Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih menantu Saksi karena tidak ada perceraian dengan anak Saksi;
- Bahwa Saksi masih mau menerima Terdakwa sebagai menantu Saksi;
- Bahwa nama istri Saksi yang Saksi tunggu makamnya adalah Salasiah;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 37 CM dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan 1 (satu) lembar baju koko lengan pendek warna putih yang terdapat bercak darah;
- Bahwa parang tersebut adalah senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi;
- Bahwa baju koko yang terdapat darah itu adalah baju yang Saksi pakai saat dilukai Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

2. Saksi Syarwani Bin Zakaria, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Supiani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah menantu Saksi Korban Supiani karena menikah dengan anak terakhir Saksi Korban Supiani sedangkan Terdakwa menikah dengan anak pertama Saksi korban Supiani;
- Bahwa Saksi Korban Supiani dianiaya dengan cara dilukai oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB di lokasi makam yang berada di belakang rumah Saksi Korban Supiani di Handil Kapuk RT. 06 Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri saat Terdakwa menganiaya Saksi Korban Supiani;
- Bahwa yang memberi tahu bahwa Terdakwa yang melukai Saksi Korban Supiani adalah Saksi Korban Supiani itu sendiri;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban Supiani masuk ke rumah membawa parang dan dalam keadaan leher dan tangan berdarah, serta baju berlumuran darah;
- Bahwa awalnya Saksi pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi sedang tidur di toko depan rumah Saksi Korban Supiani dan tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong dari belakang rumah, selanjutnya Saksi langsung keluar dari dalam toko dan langsung masuk ke dalam rumah Saksi Korban Supiani, disaat itulah Saksi melihat Saksi Korban Supiani sedang berdiri sambil memegang sebilah parang di tangan kirinya, kemudian leher dan pakaiannya dipenuhi dengan darah melihat hal tersebut Saksi panik karena tidak kuat melihat darah dan langsung mendatangi tetangga untuk minta bantuan mengantarkan Saksi Korban Supiani ke Puskesmas kemudian Saksi Korban Supiani langsung dibawa ke Puskesmas oleh Saksi Usman dan Saksi Nanang menggunakan mobil sedangkan Saksi hanya menunggu di rumah saja;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Korban Supiani mengalami luka sayatan pada bagian leher, bagian bahu sebelah kanan, pergelangan tangan kiri, jari telunjuk dan jempol tangan kan an serta jempol tangan kirinya sehingga luka-luka tersebut mendapat jahitan;
- Bahwa anak Saksi Korban Supiani ada 5 (lima) orang dan yang ikut tinggal di rumah Saksi Korban Supiani ada 2 (dua) orang;
- Bahwa teriakan yang Saksi dengar yaitu kata “tolong, tolong”;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Korban Supiani masuk ke rumah dalam keadaan berlumuran darah, Saksi tidak ada melihat Terdakwa di sekitar rumah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari tinggal di Tamban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa masalah Saksi Korban Supiani dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal barang bukti 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 37 CM dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, yaitu parang yang dipegang Saksi Korban Supiani saat masuk ke rumah pada malam kejadian;
 - Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju koko lengan pendek warna putih yang terdapat bercak darah adalah baju koko yang Saksi Korban Supiani pakai saat malam kejadian ia terluka;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf pada Saksi Korban, begitu pula Saksi Korban Supiani sudah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

3. Saksi **Usman Bin Juhran**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi Korban Supiani
- Bahwa yang Saksi ketahui kenapa Terdakwa ditahan saat ini karena melukai Saksi Korban Supiani yang merupakan mertua Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB di lokasi makam yang berada di belakang rumah Saksi Korban Supiani yang berada di Handil Kapuk RT 06 Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri saat Terdakwa melukai Saksi Korban Supiani;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Saksi Korban Supiani sendiri;
- Bahwa Saksi adalah orang yang mengantarkan Saksi Korban Supiani ke puskesmas dan ke RSUD Kapuas;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23. 00 WIB Saksi Nanang datang ke rumah Saksi dan meminta

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada Saksi untuk mengantarkan Saksi Korban Supiani ke Puskesmas kapuas Kuala dengan menggunakan mobil Saksi;

- Bahwa saat di Puskesmas Kapuas Kuala, tenaga medis tidak mau merawat Saksi Korban Supiani karena prosedurnya diharuskan membuat laporan dulu di Polsek, kemudian Saksi dan Saksi nanang pergi ke Polsek membuat laporan, selanjutnya barulah tangan Saksi Korban Supiani dijahit, namun luka sayat yang di leher tenaga medis di Puskesmas tidak berani karena alatnya tidak lengkap sehingga Saksi Korban Supiani dirujuk ke RSUD Kapuas;

- Bahwa setelah di Puskesmas, Saksi Korban Supiani menceritakan kepada Saksi dan Saksi Nanang bahwa saat Saksi Korban Supiani sedang tidur di samping makam istrinya yang berada di belakang rumahnya, ia tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa kemudian dengan menggunakan sebilah parang Terdakwa meletakkan parang di leher Saksi Korban Supiani seperti orang yang ingin menyembelih sehingga Saksi Korban Supiani mengalami luka pada bagian leher dan kedua tangannya;

- Bahwa dalam perjalanan dari rumah ke puskesmas kapuas kuala, Saksi Korban Supiani seperti hampir kehilangan kesadaran dan baru bisa bicara lagi setelah diobati di Puskesmas;

- Bahwa di RSUD, Saksi Korban Supiani dijahit luka pada lehernya;

- Bahwa Saksi Korban Supiani tidak rawat inap karena terkendala biaya;

- Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi Korban Supiani mengalami luka sayatan pada bagian leher, bagian bahu sebelah kanan, pergelangan tangan kiri, jari telunjuk dan jempol tangan kanan serta jempol tangan kirinya sehingga luka-luka tersebut mendapat jahitan medis;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa baju koko berlumuran darah, yaitu baju yang dipakai oleh Saksi Korban Supiani saat Saksi mengantarnya ke puskesmas dan RSUD, namun untuk parang Saksi tidak pernah lihat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



4. Saksi **Nanang Fahruzzaini Bin Bahriani**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi Korban Supiani;
- Bahwa yang Saksi ketahui kenapa Terdakwa ditahan saat ini karena melukai Saksi Korban Supiani yang merupakan mertua Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB di lokasi makam yang berada dibelakang rumah sudara Saksi Korban Supiani yang berada di Handil Kapuk RT 06 Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri saat Terdakwa melukai Saksi Korban Supiani;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Saksi Korban Supiani sendiri;
- Bahwa Saksi adalah orang yang mengantarkan Saksi Korban Supiani ke puskesmas dan ke RSUD Kapuas;
- Bahwa ceritanya Saksi bisa mengantarkan Saksi Korban Supiani ke RSUD karena pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara ribut-ribu di luar rumah, lalu Saksi keluar rumah dan melihat banyak orang sedang berada di depan rumah Saksi Korban Supiani sehingga Saksi menghampri rumah itu dan melihat Saksi Korban Supiani sedang duduk di lantai dalam keadaan pakaian berlumuran darah, melihat hal demikian Saksi langsung mendatangi rumah Saksi Usman untuk minta tolong mengantarkan Saksi Korban Supiani ke Puskesmas kapuas kuala menggunakan mobil Saksi Usman;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Usman serta beberapa orang anak Saksi Korban Supiani mengantar Saksi Korban Supiani ke Puskesmas kapuas kuala;
- Bahwa saat di Puskesmas kapuas kuala, tenaga medis tidak mau merawat Saksi Korban Supiani karena prosedurnya diharuskan membuat laporan dulu di Polsek, kemudian Saksi dan Saksi nanang pergi ke Polsek membuat laporan, selanjutnya barulah tangan Saksi Korban Supiani dijahit, namun luka sayat yang di leher tenaga medis di Puskesmas tidak berani karena alatnya tidak lengkap sehingga Saksi Korban Supiani dirujuk ke RSUD Kapuas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Puskesmas kapuas kuala Saksi Korban Supiani menceritakan kepada Saksi dan Saksi Nanang bahwa saat Saksi Korban Supiani sedang tidur di samping makam istrinya yang berada di belakang rumahnya, ia tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa kemudian dengan menggunakan sebilah parang Terdakwa meletakkan parang di leher Saksi Korban Supiani seperti orang yang ingin menyembelih sehingga Saksi Korban Supiani mengalami luka pada bagian leher dan kedua tangannya;
- Bahwa di RSUD, Saksi Korban Supiani dijahit luka pada lehernya;
- Bahwa Saksi Korban Supiani tidak rawat inap karena terkendala biaya;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi Korban Supiani mengalami luka sayatan pada bagian leher, bagian bahu sebelah kanan, pergelangan tangan kiri, jari telunjuk dan jempol tangan kanan serta jempol tangan kirinya sehingga luka-luka tersebut mendapat jahitan medis;
- Bahwa dalam perjalanan dari rumah ke puskesmas kapuas kuala, Saksi Korban Supiani seperti hampir kehilangan kesadaran dan baru bisa bicara lagi setelah diobati di Puskesmas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa baju koko berlumuran darah, yaitu baju yang dipakai oleh Saksi Korban Supiani saat Saksi mengantarnya ke puskesmas dan RSUD, namun untuk parang Saksi tidak pernah lihat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

- Visum Et Refertum dari RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas Nomor 815/76/RSUD-KPS/IX/2024 tanggal 29 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Edwin Bima Putra Lius, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki, berusia enam puluh sembilan tahun dan pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka robek di daerah : leher depan, lengan atas tangan kanan, ibu jari telapak tangan kiri, ibu jari telapak tangan kanan, dan ibu jari telunjuk telapak tangan kanan;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Kik



- b. Kondisi korban yang masih baik. Tidak ada keluhan sesak nafas ataupun perdarahan aktif;
- c. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam;
- d. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mencoba menggorok leher Saksi Korban Supiani pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di lokasi makam mertua Terdakwa yang bernama Salasiah yang berada di belakang rumah Saksi Korban Supiani di Handil Kapuk RT 06 Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa adalah menantu dari Saksi Korban Supiani;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi Korban Supiani menggunakan sebilah parang;
- Bahwa cara Terdakwa melukai Saksi Korban Supiani yaitu saat Saksi Korban Supiani sedang tertidur menyamping di sebelah makam istrinya (mertua Terdakwa), Terdakwa dari arah belakang memegang dagu Saksi Korban Supiani dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa yang memegang parang, Terdakwa letakkan di leher Saksi Korban Supiani seperti orang mau menyembelih hewan, namun ternyata Saksi Korban Supiani terbangun dan langsung membalikkan badan sehingga menjadi posisi telentang dan langsung memegang parang Terdakwa yang masih menempel dengan leher Saksi Korban Supiani, lalu terjadilah perebutan parang antara Terdakwa dan Saksi Korban Supiani sambil Saksi Korban Supiani berteriak minta tolong, sehingga Terdakwa ketakutan jika ketahuan orang, akhirnya Terdakwa kabur, namun parangnya Terdakwa lepas begitu saja;
- Bahwa parang tersebut Terdakwa beli saat Terdakwa membeli barang bekas/rongsokan;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bekas/rongsokan untuk Terdakwa jual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi awalnya Terdakwa bisa melukai Saksi Korban Supiani yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa membeli kumpulan barang bekas di Desa Tamban Makmur, lalu Terdakwa mulai menjual kembali barang bekas tersebut sampai pukul 15.00 WIB, lalu ketika Terdakwa selesai berjualan, ternyata ada barang bekas Terdakwa yang masih tersisa yaitu sebilah parang, saat Terdakwa melihat parang itu masih ada di gerobak Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa teringat perlakuan Saksi Korban Supiani selama ini sehingga timbul amarah Terdakwa dan Terdakwa berniat memberi efek jera pada Saksi Korban Supiani;
- Bahwa dalam kondisi marah, Terdakwa menuju ke rumah Saksi Korban Supiani di di Handil Kapuk Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas dengan membawa parang tersebut, sesampainya di Desa Sei Teras Terdakwa terlebih dahulu memarkirkan sepeda motor Terdakwa di jembatan yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah Saksi Korban Supiani, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban Supiani sambil memegang sebilah parang di tangan kanan dan langsung ke arah makam mertua Terdakwa yang perempuan karena Terdakwa tahu kalau Saksi Korban Supiani sedang menunggu makam istrinya yang baru beberapa hari meninggal dunia dan dimakamkan di belakang rumah, sesampainya di samping rumah Saksi Korban Supiani, Terdakwa berhenti karena melihat Saksi Korban Supiani masih belum tidur dan orang yang berada di dalam rumah masih terdengar suaranya, sehingga Terdakwa menunggu dulu;
- Bahwa setelah menunggu beberapa menit dan suara-suara dari dalam rumah tidak terdengar lagi, Terdakwa langsung mendekati secara perlahan-lahan ke tenda tempat Saksi Korban Supiani sedang menunggu makam tersebut, yang Saksi Korban Supiani dalam posisi sudah berbaring menyamping, kemudian Terdakwa langsung duduk berjongkok di samping kiri Saksi Korban Supiani, lalu tangan kanan Terdakwa menarik bagian dagu Saksi Korban Supiani sedangkan tangan kiri Terdakwa meletakkan parang ke leher Saksi Korban Supiani seperti orang mau menyembelih hewan namun tiba-tiba Saksi Korban Supiani langsung terbangun dan membalikkan badang menjadi posisi telentang serta kedua tangannya langsung memegang parang Terdakwa sambil berteriak minta tolong, sehingga sempat terjadi perebutan parang sebentar antara Terdakwa dan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Supiani, namun karena merasa panik dan takut ketahuan orang, Terdakwa langsung kabur menyelamatkan diri;

- Bahwa parangnya Terdakwa lepaskan begitu saja setelah beberapa saat perebutan parang;

- Bahwa parang tersebut sudah sempat Terdakwa goreskan di leher Saksi Korban Supiani;

- Bahwa Terdakwa ada melihat darah di leher dan tangan Saksi Korban Supiani, namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan Saksi Korban Supiani setelahnya;

- Bahwa niat Terdakwa untuk menggorok leher Saksi Korban Supiani muncul ketika melihat parang di gerobak Terdakwa;

- Bahwa dari awal memang Terdakwa sudah berniat mengarahkan parang tersebut ke leher Saksi Korban Supiani;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian subuh di daerah Tamban;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Korban Supiani dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa Terdakwa melukai Saksi Korban Supiani karena Terdakwa sakit hati terhadap perbuatan Saksi Korban Supiani yang sering menyakiti Terdakwa dan keluarga lainnya sehingga Terdakwa merasa harus memberi pelajaran kepada Saksi Korban Supiani;

- Bahwa contoh perbuatan jahat Saksi Korban Supiani yaitu Saksi Korban Supiani tidak mau mengeluarkan uang untuk membiayai acara kematian dan pemakaman istri Saksi Korban Supiani sendiri, melainkan membebankan semua pada anak-anak dan para menantunya, termasuk Terdakwa, sementara uang Terdakwa juga sudah habis;

- Bahwa Istri Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa mendatangi Saksi Korban Supiani ke Desa Sei Teras;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai buruh tani dan juga menjual barang rongsokan;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa baju koko lengan pendek warna putih yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban Supiani, begitu pula Saksi Korban Supiani sudah memaafkan Terdakwa dan masih mau menerima Terdakwa sebagai menantunya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan **Saksi yang meringankan (a de charge)** sebagai berikut:

1. Saksi Rusnah Binti H. Supiani, tanpa di sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2024;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menggorok leher Saksi Korban Supiani yang merupakan ayah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB di makam ibu saya di Handel Kapuk RT 06 Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadian Terdakwa menggorok leher Saksi Korban Supiani;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu karena dikabari oleh paman Saksi kepada tetangga Saksi dan tetangga Saksi memberi tahu Saksi pada malam itu juga;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Korban Supiani dibawa ke Puskesmas kapuas kuala dan RSUD Kapuas namun Saksi tidak ikut mengantar Saksi Korban Supiani ke Puskesmas maupun ke RSUD Kapuas;
- Bahwa sejak hari meninggalnya ibu Saksi, Saksi belum bertemu dengan Saksi Korban Supiani sampai sekarang karena Saksi belum siap;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggorok leher Saksi Korban Supiani menggunakan alat apa;
- Bahwa Saksi mengira Terdakwa melakukan perbuatannya karena lelah mengurus ibu Saksi ketika ibu Saksi sakit dan Terdakwa sering marah-marah karena masalah keluarga;
- Bahwa selain itu Saksi mengira terdakwa ini stres, karena di rumah sering ngamuk;
- Bahwa ketika ibu Saksi meninggal, Saksi Korban Supiani tidak mau mengeluarkan uang mengurus pemakaman dan acara terkait kematian lainnya, melainkan meminta uang kepada anak-anaknya, namun setelah

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 hari tidak ada uang sehingga anak-anak Saksi Korban Supiani meminta Saksi Korban Supiani untuk menjual padi tapi Saksi Korban Supiani tidak mau;

- Bahwa padi yang diminta untuk dijual adalah hasil panen Saksi Korban Supiani sama ibu Saksi;

- Bahwa Saksi tahu barang bukti berupa baju koko lengan pendek warna putih yang terdapat bercak darah, yaitu baju milik Saksi Korban Supiani;

- Bahwa Saksi tidak tahu barang bukti berupa parang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) Centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
- 2) 1 (satu) lembar baju koko lengan pendek warna putih yang terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah menantu dari Saksi Korban Supiani;
- Bahwa benar Terdakwa telah melukai Saksi Korban Supiani pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di lokasi makam mertua Terdakwa yang bernama Salasiah yang berada di belakang rumah Saksi Korban Supiani di Handil Kapuk RT 06 Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa melukai Saksi Korban Supiani menggunakan sebilah parang;
- Bahwa benar Terdakwa melukai Saksi Korban Supiani dengan cara tangan kanan Terdakwa menarik bagian dagu Saksi Korban Supiani sedangkan tangan kiri Terdakwa meletakkan parang ke leher Saksi Korban Supiani seperti orang mau menyembelih hewan, dan parang tersebut sudah sempat Terdakwa goreskan dibagian leher Saksi Korban Supiani;
- Bahwa benar perbuatan tersebut tidak jadi Terdakwa lakukan karena saat parang Terdakwa berada di leher Saksi Korban Supiani, tiba-tiba Saksi Korban Supiani terbangun dan memegang parang Terdakwa dengan kedua tangannya sehingga sempat terjadi perbutan parang beberapa saat antara Terdakwa dan Saksi Korban Supiani, kemudian karena Saksi Korban Supiani berteriak minta tolong, Terdakwa merasa panik sehingga memilih lari meninggalkan Saksi Korban Supiani beserta parang Terdakwa;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa lari meninggalkan Saksi Korban Supiani, Saksi Korban Supiani berjalan sendiri ke arah rumah dengan keadaan baju yang dipakainya sudah berlumuran darah dan sedang memegang parang, sesampainya di rumah, Saksi Syarwani melihat keadaan Saksi Korban Supiani, sehingga Saksi Syarwani meminta pertolongan kepada Saksi Nanang dan Saksi Usman untuk membawa Saksi Korban Supiani ke puskesmas kapuas kuala;
- Bahwa benar saat di Puskesmas kapuas kuala, tenaga medis tidak mau merawat Saksi Korban Supiani karena prosedurnya diharuskan membuat laporan dulu di Polsek, kemudian Saksi Usman dan Saksi Nanang pergi ke Polsek membuat laporan, selanjutnya barulah tangan Saksi Korban Supiani dijahit, namun luka sayat yang di leher tenaga medis di Puskesmas tidak berani karena alatnya tidak lengkap sehingga Saksi Korban Supiani dirujuk ke RSUD Kapuas;
- Bahwa benar luka di leher Saksi Korban Supiani dijahit dan diobati di RSUD Kapuas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Supiani mengalami luka robek pada leher depan berukuran delapan kali tiga sentimeter dengan kedalaman kurang lebih dua sentimeter (tampak tenggorokan yang masih utuh diselimuti oleh otot leher), lengan atas tangan kanan, ibu jari telapak tangan kiri, ibu jari telapak tangan kanan, dan ibu jari telunjuk telapak tangan kanan sesuai hasil Visum Et Refertum dari RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas Nomor 815/76/RSUD-KPS/IX/2024 tanggal 29 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Edwin Bima Putra Lius;
- Bahwa benar terhadap Saksi Korban Supiani tidak dilakukan rawat inap dikarenakan tidak cukup uang;
- Bahwa benar akibat luka itu, Saksi Korban Supiani mengalami kesulitan beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa benar sampai saat ini Saksi Korban Supiani masih merasakan sakit di bagian leher;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan merasa sakit hati terhadap perbuatan Saksi Korban Supiani yang sering menyakiti hati anak-anaknya dan menantunya sendiri, termasuk Terdakwa;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi Korban Supiani telah saling memaafkan di persidangan dan Saksi Korban Supiani masih mau menerima Terdakwa sebagai menantunya;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Kik



- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi yang berbentuk alternatif subsideritas, sebagai berikut :

PERTAMA

Primair : Pasal 340 KUHP juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Pasal 338 KUHP juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa konsekuensi dari dakwaan kombinasi yang berbentuk alternatif subsideritas, berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan pertama, dan oleh karena dakwaan pertama terdiri dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama primair, yang mana jika dakwaan pertama primair terbukti, maka dakwaan pertama subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun sebaliknya jika dakwaan pertama primair tidak terbukti maka dakwaan pertama subsidair harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Percobaan Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
3. Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;



Menimbang, bahwa Terdakwa **Gazali Rahman Bin Usin** di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, kemudian selama Pemeriksaan Persidangan Terdakwa **Gazali Rahman Bin Usin** menjawab dengan lancar dan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas **“Unsur Barang Siapa” telah terbukti menurut hukum;**

Ad.2. Melakukan Percobaan Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang bahwa jika ditinjau dari isi Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui adanya 3 (tiga) subunsur dari percobaan yang bersifat kumulatif, yaitu:

1. Adanya niat (voornemen);
2. Adanya suatu permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering);
dan
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “niat” adalah sikap batin pelaku yang dapat diukur dari apakah sudah ada perbuatan-perbuatan nyata dari si pelaku yang ditujukan untuk terjadinya tindak pidana. Dikatakan ada “permulaan pelaksanaan” jika perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju, serta yang dimaksud “pelaksanaan tidak selesai bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri” adalah jika pelaku setelah melakukan permulaan pelaksanaan tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini, kategori yang termuat dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP haruslah ditujukan terhadap perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud (*opzet*) adalah identik dengan sengaja. Maksud/sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan pelaku tindak pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan (Lihat: J.M. Van Bemmelen, 1984, **Buku Hukum Pidana I**, Penerbit: Bina Cipta, Jakarta, halaman 125);

Menimbang, bahwa arti maksud/sengaja tidak di cantumkan secara jelas dalam dalam peraturan perundang-undangan pidana yang ada, namun dalam *Memorie Van Toelichting*/MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan maksud/sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai maksud/sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini maksud/sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini maksud/sengaja ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini maksud/sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini maksud/sengaja ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud/sengaja yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;



3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan maksud/sengaja tersebut, Hakim dapat menyimpulkan maksud/sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa maksud/sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan selalu dihubungkan dengan perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam unsur Pasal di atas menunjukkan hilangnya nyawa orang lain sebagai akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHPidana, maka sebagai suatu delik materil tidak disyaratkan bagaimana cara pelaku menyelesaikan tindak pidananya, melainkan cukup memandang akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah: Apakah benar Terdakwa telah mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau telah adanya niat, kehendak, maksud, dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana?;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Terdakwa telah melukai Saksi Korban Supiani menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di lokasi makam mertua Terdakwa yang bernama Salasiah yang berada di belakang rumah Saksi Korban Supiani di Handil Kapuk RT 06 Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;



Menimbang, bahwa Terdakwa melukai Saksi Korban Supiani dengan cara tangan kanan Terdakwa menarik bagian dagu Saksi Korban Supiani sedangkan tangan kiri Terdakwa meletakkan parang ke leher Saksi Korban Supiani seperti orang mau menyembelih hewan, dan parang tersebut sudah sempat Terdakwa goreskan di bagian leher Saksi Korban Supiani;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut tidak jadi Terdakwa lakukan karena saat parang Terdakwa berada di leher Saksi Korban Supiani, tiba-tiba Saksi Korban Supiani terbangun dan memegang parang Terdakwa dengan kedua tangannya sehingga sempat terjadi perebutan parang beberapa saat antara Terdakwa dan Saksi Korban Supiani, kemudian karena Saksi Korban Supiani berteriak minta tolong, Terdakwa merasa panik sehingga memilih lari meninggalkan Saksi Korban Supiani beserta parang Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberi pengakuan bahwa dari awal Terdakwa memang sudah berniat untuk mengarahkan sebilah parang yang dibawanya ke bagian leher Saksi Korban Supiani, yang mana hal itu bertujuan untuk memberi pelajaran bagi Saksi Korban Supiani agar tidak berlaku sewenang-wenang lagi terhadap anak-anak dan para menantunya;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa lari meninggalkan Saksi Korban Supiani, Saksi Korban Supiani berjalan sendiri ke arah rumah dengan keadaan baju yang dipakainya sudah berlumuran darah dan sedang memegang parang, sesampainya di rumah, Saksi Syarwani melihat keadaan Saksi Korban Supiani, sehingga Saksi Syarwani meminta pertolongan kepada Saksi Nanang dan Saksi Usman untuk membawa Saksi Korban Supiani ke puskesmas kapuas kuala;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Supiani mengalami luka robek pada leher depan berukuran delapan kali tiga sentimeter dengan kedalaman kurang lebih dua sentimeter (tampak tenggorokan yang masih utuh diselimuti oleh otot leher), lengan atas tangan kanan, ibu jari telapak tangan kiri, ibu jari telapak tangan kanan, dan ibu jari telunjuk telapak tangan kanan sesuai hasil Visum Et Refertum dari RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas Nomor 815/76/RSUD-KPS/IX/2024 tanggal 29 September 2024 yang ditandatangani oleh dr. Edwin Bima Putra Lius;

Menimbang bahwa luka di tangan Saksi Korban Supiani dijahit di puskesmas kapuas kuala, sedangkan luka di leher Saksi Korban Supiani dijahit dan diobati di RSUD Kapuas;

Menimbang, bahwa benar akibat luka itu, Saksi Korban Supiani mengalami kesulitan beraktivitas sehari-hari dan sampai saat ini Saksi Korban Supiani masih merasakan sakit di bagian leher;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa di persidangan diketahui jelas Terdakwa telah membawa sebilah parang yang ditujukan untuk melukai Saksi Korban Supiani, yang artinya sudah muncul **niat Terdakwa**, dan **niat tersebut sudah diwujudkan Terdakwa dalam sebuah perbuatan**, yaitu Terdakwa telah menggorok leher Saksi Korban Supiani menggunakan sebilah parang sehingga mengakibatkan luka robek pada leher depan Saksi Korban Supiani dengan kedalaman 2 (dua) cm, dimana leher merupakan alat vital dari tubuh manusia, yang jika dilukai sangat besar kemungkinan akan berakibat pada hilangnya nyawa seseorang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dalam kondisi sadar dan menginginkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, sekalipun Terdakwa menyatakan perbuatan itu dilakukannya untuk memberikan pelajaran bagi Saksi Korban Supiani dan tidak terdapat pernyataan mengenai tujuan menghilangkan nyawa Saksi Korban Supiani, namun di persidangan ternyata Terdakwa mengakui dari awal Terdakwa sudah berniat mengarahkan parang itu ke leher Saksi Korban Supiani, dan dikarenakan pernyataan tersebut merupakan pernyataan tunggal Terdakwa yang berbanding terbalik dengan aksi nyatanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa seperti yang telah dijelaskan diatas merupakan perbuatan yang ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan dapat dikatakan sebagai **permulaan pelaksanaan** namun **perbuatan tersebut ternyata tidak sampai membuat Saksi Korban Supiani kehilangan nyawanya** dikarenakan saat Terdakwa memulai menggorok leher Saksi Korban Supiani, ternyata Saksi Korban Supiani terbangun dan memegang parang Terdakwa serta berteriak minta tolong sehingga sempat terjadi perebutan parang antara Terdakwa dan Saksi Korban Supiani, karena Saksi Korban Supiani terbangun dan berteriak meminta tolong, Terdakwa berlari kabur sebab merasa panik dan takut ketahuan warga sekitar;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, terlihat jelas bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Saksi Korban Supiani dikarenakan hal-hal yang di luar kehendak atau kuasa Terdakwa, yaitu Saksi Korban Supiani terbangun dan berteriak meminta tolong;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “melakukan percobaan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam aturan hukum formal tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan unsur “Direncanakan Terlebih Dahulu”, sehingga Pengadilan menggunakan batasan menurut Doktrin hukum pidana yang telah dikenal di kalangan penegak hukum yakni suatu perbuatan pidana yang dikatakan direncanakan lebih dahulu, apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukan pelaksanaan perbuatan yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa pengertian dengan rencana lebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) adalah “saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang” cukuplah jika si pembuat berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya (Andi Hamzah, Azas- azas Hukum Pidana Indonesia, hal.116), sedangkan menurut Drs. H.A.K Moch. Anwar, SH (Hukum Pidana Bagian Khusus penjelasan tentang kejahatan-kejahatan dalam KUHP Buku II), yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang cara pelaksanaannya, juga waktu dan tempat untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya sehingga kesimpulan dengan rencana terlebih dahulu yang penting adalah :

1. Memastikan niat untuk mewujudkan kehendaknya Terlebih Dahulu;
2. Merencanakannya harus dalam keadaan tenang;
3. Untuk dilaksanakan juga secara tenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dulu (voorbedacht raad) dalam arrestnya tertanggal 22 Maret 1909 W. 8851 tersebut Hoge Raad antara lain memutuskan: “Untuk dapat diterima tentang adanya unsur “direncanakan lebih dulu” atau “voorbedachte raad” itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya. Berdasarkan definisi-definisi terminologi “Direncanakan terlebih dahulu” Majelis berkesimpulan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan direncanakan terlebih dulu jika Pelaku sebelum melakukan tindakannya memiliki tenggang waktu yang cukup untuk memikirkan dengan tenang bagaimana tindakan

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n akan dilakukan, telah diperhitungkan waktu dan tempat yang tepat untuk mengantisipasi tidak terjadinya kegagalan. Pembunuhan berencana lazim dilakukan untuk menyingkirkan orang yang dianggap berbahaya atau lazim juga dilakukan terhadap orang yang telah berbuat sedemikian rupa terhadap pelaku sehingga menyebabkan sakit hati/ amarah besar dan menimbulkan dendam yang tidak dapat dipadamkan sebelum adanya pembalasan yang setimpal. Pembunuhan berencana nampak dalam melakukan aksinya tindakan pelaku dilakukan secara aktif tanpa ada factor pemicu yaitu ucapan atau tindakan korban yang sedemikian rupa membuat pelaku marah sehingga dengan agresif melakukan niatnya;

Menimbang, bahwa pada penjelasan unsur sebelumnya, Terdakwa telah terbukti dengan sengaja menghilangkan nyawa Saksi Korban Supiani, namun tidak selesainya perbuatan tersebut semata-mata bukan disebabkan kehendaknya sendiri, maka yang perlu dibuktikan selanjutnya dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu atau seketika;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan kronologi awalnya Terdakwa bisa melukai Saksi Korban Supiani yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa membeli kumpulan barang bekas di Desa Tamban Makmur, lalu Terdakwa mulai menjual kembali barang bekas tersebut sampai pukul 15.00 WIB, lalu ketika Terdakwa selesai berjualan, ternyata ada barang bekas Terdakwa yang masih tersisa yaitu sebilah parang, saat Terdakwa melihat parang itu masih ada di gerobak Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa teringat perlakukan Saksi Korban Supiani selama ini sehingga timbul amarah Terdakwa dan Terdakwa berniat memberi efek jera pada Saksi Korban Supiani;

Menimbang bahwa dalam kondisi marah, Terdakwa menuju ke rumah Saksi Korban Supiani di Handil Kapuk Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas dengan membawa parang tersebut, sesampainya di Desa Sei Teras Terdakwa terlebih dahulu memarkirkan sepeda motor Terdakwa di jembatan yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah Saksi Korban Supiani, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban Supiani sambil memegang sebilah parang di tangan kanan dan langsung ke arah makam mertua Terdakwa yang perempuan karena Terdakwa tahu kalau Saksi Korban Supiani sedang menunggu makam istrinya yang baru beberapa hari meninggal dunia dan dimakamkan di belakang rumah, sesampainya di samping rumah Saksi Korban Supiani, Terdakwa berhenti karena melihat Saksi Korban Supiani masih belum tidur dan orang yang berada di dalam rumah masih terdengar



suaranya, sehingga Terdakwa menunggu dulu, setelah menunggu beberapa menit dan suara-suara dari dalam rumah tidak terdengar lagi, Terdakwa langsung mendekati secara perlahan-lahan ke tenda tempat Saksi Korban Supiani sedang menunggu makam tersebut, yang Saksi Korban Supiani dalam posisi sudah berbaring menyamping, kemudian Terdakwa langsung duduk berjongkok di samping kiri Saksi Korban Supiani, lalu tangan kanan Terdakwa menarik bagian dagu Saksi Korban Supiani sedangkan tangan kiri Terdakwa meletakkan parang ke leher Saksi Korban Supiani seperti orang mau menyembelih hewan namun tiba-tiba Saksi Korban Supiani langsung terbangun dan membalikkan badan menjadi posisi telentang serta kedua tangannya langsung memegang parang Terdakwa sambil berteriak minta tolong, sehingga sempat terjadi perebutan parang sebentar antara Terdakwa dan Saksi Korban Supiani, namun karena merasa panik dan takut ketahuan orang, Terdakwa langsung kabur menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut tergambar pola kerja yang sistematis, juga tergambar jelas adanya persiapan khusus untuk melaksanakan niatnya yang tidak mungkin berjalan lancar apabila tidak dipikirkan dengan terlebih dahulu, dimana Terdakwa melihat dan menyadari ada parang di gerobak Terdakwa pada pukul 15.00 wib, dan sejak saat itu muncul niat Terdakwa untuk melukai Saksi Korban Supiani, yang akhirnya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sekitar pukul 23.00 wib, artinya Terdakwa mempunyai cukup waktu untuk berfikir dengan tenang untuk melakukan niatannya atau membatalkan niatnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan percobaan menghilangkan nyawa Saksi Korban Supiani dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur **"Direncanakan Terlebih Dahulu"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti, maka dakwaan pertama subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memuat permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti :

- 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 2) 1 (satu) lembar baju koko lengan pendek warna putih yang terdapat bercak darah;

Yang disita dari Saksi Korban Supiani, dan tidak dipergunakan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP akan dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga dari lamanya pidana pokok;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah



dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif, dan korektif untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan setelah menjalani pidana tersebut Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana serta Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi serta anggota masyarakat yang lebih baik. Selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak berperikemanusiaan;

Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap mertua yang seharusnya dilindunginya;

Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Saksi Korban Supiani;

Bagian leher Saksi Korban Supiani sampai saat ini belum sepenuhnya sembuh/pulih sehingga mengganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

Saksi Korban Supiani dan Terdakwa sudah saling memaafkan
Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Gazali Rahman Bin Usin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 37 (tiga puluh tujuh) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
 - 2) 1 (satu) lembar baju koko lengan pendek warna putih yang terdapat bercak darah;
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H.,M.H. dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Daniel Widya Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Diah Pratiwi, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H

Ttd,

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Ernawati, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Kik



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)